

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-HLAC2025-002

**PLIEGOS DEFINITIVOS
SOLICITUD DE OFERTAS PARA COMPRA DE ENERGÍA CON
DESTINO AL MERCADO REGULADO**

Del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2040

Neiva, Octubre de 2025

1. INTRODUCCIÓN

En desarrollo de lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, y en especial la Resolución 130 del 04 de octubre de 2019 y sus modificaciones, ELECTROHUILA S.A. E.S.P. está interesada en recibir propuestas para el suministro de energía para su mercado regulado, para los años 2026 a 2040, según las condiciones establecidas en la presente convocatoria.

1.1. ELABORACIÓN DE TÉRMINOS

Los términos de referencia se elaboran con base en el requerimiento técnico que realiza respectivamente cada proceso, las condiciones generales del manual de contratación y la reglamentación vigente emitida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG.

2. PROPONENTES

Podrán participar como proponentes todas las personas que tengan la categoría de generadores o comercializadores que se encuentren participando actualmente del mercado de Energía mayorista, que estén inscritos ante el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC), o tengan a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de la oferta, proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), con su estudio de factibilidad técnica y financiera terminado y que garanticen el suministro de energía en los periodos ofertados.

Si el proponente concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha ofrecido la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

La proponente persona jurídica deberá tener como mínimo una duración superior en un año al período del suministro.

3. CRONOGRAMA

Fecha	Acción
01/10/2025	Publicación de aviso de convocatoria plataforma SICEP
01/10/2025	Publicación de pliegos de consulta
06/10/2025	Recepción de comentarios a pliegos de consulta
09/10/2025	Publicación de pliegos definitivos
21/10/2025	Remisión de oferta reserva al ASIC, por parte de ELECTROHUILA
21/10/2025 17:00 h	Recepción de requisitos habilitantes y ofertas
29/10/2025	Verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes
04/11/2025 15:00 h	Audiencia pública de evaluación de resultados
24/11/2025	Fecha máxima suscripción de contratos
28/11/2025	Fecha máxima solicitud de registro

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA

El funcionario responsable de la convocatoria es: Jhonatan Torres Cleves, Celular: 3165242707; jhonatan.torresc@electrohuila.co o Javier Mauricio Peñaranda Vera, Celular 3125455018; javier.penarandav@electrohuila.co

4. PUBLICACIÓN PLIEGOS DE CONSULTA

Los pliegos de consulta se encuentran disponibles a partir de la fecha estipulada para este hito, en el cronograma, en el expediente electrónico del SICEP., en la página web: www.electrohuila.com.co, en la plataforma de SECOP II.

Nota: Para participar no se requiere la compra de pliegos.

5. CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDAS

La Electrificadora del Huila S.A.E.S.P., está interesada en comprar la energía que requiere para atender la demanda de su mercado regulado en las cantidades que se indican en los anexos No. 4, 5 y 6 de estos pliegos.

Se adjuntan en anexos No. 1, 2 y 3 con las curvas típicas de demanda horaria de energía de Electrohuila S.A. E.S.P., requeridas para días ordinarios (lunes a viernes), sábados y domingo festivos, los cuales son la base para la presentación de la oferta.

6. MODALIDAD Y PRECIOS

Para la determinación del precio del contrato individual para cada proponente que pueda derivar de esta Convocatoria se tendrá en cuenta lo establecido en la resolución CREG 024 de 1995 (Anexo A-3), en lo referente a tipos de contratos.

Todas las ofertas deberán ser presentadas en **pesos colombianos constantes de agosto del 2025**. Se entiende que los precios ofertados incluyen todos los cargos que son responsabilidad de los proponentes. Electrohuila S.A. E.S.P. no acepta reclamaciones posteriores por costos no incluidos en los precios de las ofertas excepto lo indicado en el **numeral 26**.

Los oferentes podrán presentar ofertas así:

Producto 1 – Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)

Para este producto, se requiere que se tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME – FASE II), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta convocatoria, para lo cual deberán presentar Certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos

considerados en su oferta. Para los proyectos de generación FNCER se debe anexar garantía de conexión acorde con lo establecido en la resolución CREG 075 de 2021, Licencia Ambiental (mayores a 10 MW) o permiso de aprovechamiento (menores a 10 MW). Acorde a lo anterior, las plantas deberán estar disponibles en la fecha en la cual se inicia el despacho de la energía ofertada. En cualquier caso, sólo podrán ofertar agentes registrados ante el ASIC.

Si son plantas FNCER existentes, debe presentar certificación del representante legal o declaración juramentada, de cuanta energía tiene disponible para entregar dicha planta, descontando las obligaciones ya adquiridas en otros contratos, incluyendo los de las subastas 2 y 3 del MME

En el caso que la energía a ofertar FNCER provenga de contratos bilaterales, el Oferente registrado ante del ASIC debe adjuntar comunicación firmada por el representante legal donde certifique que tiene el contrato bilateral de FNCER señalando las partes que firmaron el contrato y nombre del proyecto o proyectos en operación o construcción de los cuales proviene la energía

Producto de carga igual a la establecida en el anexo No.1 (de las 07 a las 17 horas)

La cantidad que pueden ofrecer es la siguiente:

- a. Se debe ofertar un porcentaje mínimo del 50% para toda la vigencia, a excepción de los años 2027 y 2028 que se debe ofertar mínimo el 10%.
- b. Se debe ofertar todos los años, ello de conformidad con el Art 3 del Resolución 40060 del 2021 del MME.
- c. El precio ofertado debe ser anual.
- d. La(s) oferta(s) cuyo valor por kWh supere el precio de reserva de uno o más años del producto ofertado no será(n) tenida(s) en cuenta para la evaluación del respectivo producto.

Producto 2 - Plano

Producto de carga igual a la establecida en el anexo No. 2 (Plano).

La cantidad que pueden ofrecer es la siguiente:

- Se puede ofertar un porcentaje de energía mensual (no diario) para el año 2026.
- Para los años 2027 a 2040 se aceptan ofertas con un porcentaje de energía anual (no diario).
- No se exige oferta mínima para el periodo comprendido entre 2026 y 2040.
- El precio ofertado puede ser mensual para el año 2026. Para el periodo del 2027 al 2040 el precio ofertado debe ser anual.
- El precio ofertado no debe superar el precio de reserva para su adjudicación.

Producto 3 - Curva

Curva de carga igual a la establecida en el anexo No. 3 (curva)

La cantidad que pueden ofrecer es la siguiente:

- Para los años 2027 a 2040 se aceptan ofertas con un porcentaje de energía anual (no diario).
- No se exige oferta mínima para el periodo comprendido entre 2027 y 2040.
- Para el periodo del 2027 al 2040 el precio ofertado debe ser anual.
- El precio ofertado no debe superar el precio de reserva para su adjudicación.

Los oferentes podrán presentar sus ofertas en la modalidad pague lo contratado como un porcentaje (%) de la curva solicitada con hasta dos (2) cifras decimales para el producto a contratar, lo mismo que los precios mes a mes a ofertar con hasta dos (2) cifras decimales.

El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas y distribuidas según lo indicado

en la curva de carga, además se redondeará a dos (2) decimales, con el fin de obtener las cantidades horarias ofertadas por tipo de día y las cantidades totales mensuales y anual ofertadas. La energía debe ser presentada en unidades de kWh.

ELECTROHUILA no admitirá condiciones especiales de adjudicación, tales como adjudicación total o mínima, u otras que no permitan la evaluación objetiva e integral de los productos a contratar.

Las ofertas deben presentarse en precios sencillos con dos cifras decimales y fijos, no se aceptarán ofertas que presenten otro esquema de precios que no sean determinados o indexados con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

7. SITIO DE ENTREGA DE LA ENERGÍA

El sitio de entrega serán las fronteras comerciales actuales y/o futuras de la Empresa de Energía con el Sistema de Transmisión Nacional -STN- a 230 kV., de conformidad con las cantidades requeridas.

Las pérdidas del STN adicionadas de acuerdo con el procedimiento establecido en la regulación y que aplica el ASIC, se considerarán como parte de la demanda de Electrohuila S.A E.S.P.

8. FORMA DE PAGO

Electrohuila S.A. E.S.P. pagará la energía suministrada con recursos propios derivados de su operación comercial con cargo al rubro 03054701001710 denominado “ENERGÍA”.

El pago lo efectuará Electrohuila S.A. E.S.P. a los treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, si es día hábil, de lo contrario lo hará el día hábil inmediatamente anterior.

El precio tendrá una actualización de acuerdo con la siguiente fórmula:

Las partes acordaran modificar el indexador de acuerdo con los requerimientos del regulador

$$P_i = P_o (IPPI / IPP_o),$$

Donde:

P_o = Precio de la energía en el mes de **agosto de 2025**, con base en la circular CREG 014/2021

P_i = Precio de la energía para el mes de suministro (mes i),

IPP_o = Índice de Precios al Productor Total serie oferta interna certificado por el DANE para el mes de **agosto de 2025** (versión provisional).

$IPPI$ = Índice de Precios al Productor Total Nacional serie oferta interna (versión provisional) certificado por el DANE para el mes de suministro (mes i), con base en la circular CREG014/2021.

Nota: Las partes revisarán y efectuarán las gestiones necesarias para modificar el indexador de acuerdo con los requerimientos del regulador – CREG.

9. OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN A PLIEGOS DE CONSULTA

Los potenciales proponentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones a los presentes pliegos mediante comunicación dirigidas vía email al correo electrónico jhonatan.torresc@electrohuila.co y javier.penarandav@electrohuila.co, desde el día de publicación de pliegos de consulta, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma para recepción de comentarios. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta hora y fecha no serán objeto de respuesta.

10. PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS

ELECTROHUILA publicará los pliegos definitivos en la fecha establecida para este ítem en el cronograma, a través del portal SICEP, en la página web de Electrohuila S.A. E.S.P. y en SECOP II, indicando adicionalmente las respuestas a las observaciones que sean enviadas.

11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

A la propuesta debe adjuntarse garantía de seriedad de la propuesta consistente en garantía bancaria expedida por un banco legalmente autorizado en Colombia para tal fin o una póliza de seguros expedida por compañía aseguradora legalmente establecida en Colombia, junto con su correspondiente recibo de pago de prima o certificado expedido por la aseguradora, confirmando que la póliza no expirará por falta de pago. La póliza debe cumplir con las siguientes características:

a. Valor asegurado.

El uno por ciento (1%) del valor total de la propuesta. El valor asegurado será en pesos colombianos.

En todo caso el valor mínimo a garantizar no podrá ser inferior a \$20.000.000.

b. Vigencia.

La vigencia de la garantía será de noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente al cierre de la convocatoria.

c. Tomador.

Será el proponente.

d. Asegurado / Beneficiario

Será ELECTROHUILA S.A. E.S.P.

La póliza deberá estar firmada por el tomador y el asegurador, de igual forma deberá ser expedida a favor de entidades públicas o empresas de servicios públicos. La póliza debe figurar a nombre de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. o su sigla ELECTROHUILA S.A. E.S.P., con su número de Nit.

12. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La oferta deberá incluir debidamente diligenciado para cada período que se oferte, los cuadros que se detallan en los anexos No. 4, 5 y 6 los espacios respecto a los cuales los proponentes no estén interesados en ofertar se deberán colocar las letras OND (Oferta No Disponible).

En caso de no presentar oferta por la totalidad de la energía, pero ofertar sobre las curvas presentadas por ELECTROHUILA S.A. E.S.P. en los anexos No. 4, 5 y 6 deberá indicar los porcentajes de la curva ofrecidos, en los espacios dispuestos para ello.

Al presentar porcentaje sobre la curva de ELECTROHUILA S.A. E.S.P., en los anexos No. 1, 2 y 3 se entenderá que es aplicable sobre la totalidad de la energía solicitada.

13. REQUISITOS HABILITANTES

Los requisitos habilitantes requeridos por ELECTROHUILA para la presente convocatoria son los siguientes:

- a. Carta de presentación de la oferta firmada por el proponente aceptando expresamente las condiciones de los términos de la convocatoria y sus modificaciones, si las hubiere, ver modelo de carta de presentación anexo 7.

La carta de presentación deberá tener contener teléfono, celular, persona de contacto y correo electrónico al cual ELECTROHUILA S.A. E.S.P. remitirá las comunicaciones que serequieran entendiéndose legalmente surtidas al ser enviadas por este medio.

- b. Garantía de seriedad de la oferta: Póliza de seguros o garantía bancaria en original y

comprobante de pago de la prima o certificado expedido por la aseguradora, confirmando que la póliza de seguro no expirará por falta de pago, con su respectivo clausulado

- c. Certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta. Para los proyectos de generación FNCER se debe anexar garantía de conexión acorde con lo establecido en la resolución CREG 075 de 2021, Licencia Ambiental (mayores a 10 MW) o permiso de aprovechamiento (menores a 10 MW). (ver 6 MODALIDAD Y PRECIOS, condiciones producto 1). En caso de soportar la energía ofertada con plantas FNCER existentes, debe presentar certificación del representante legal o declaración juramentada, de cuanta energía tiene disponible para entregar dicha planta, descontando las obligaciones ya adquiridas en otros contratos, incluyendo los de las subastas 2 y 3 del MME. Si la energía ofertada FNCER proviene de contratos bilaterales, el Oferente registrado ante del ASIC debe adjuntar comunicación firmada por el representante legal donde certifique que tiene el contrato bilateral de FNCER señalando las partes que firmaron el contrato y nombre del proyecto o proyectos en operación o construcción de los cuales proviene la energía.
- d. Certificado de inscripción y paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC SIC como agente activo del Mercado de Energía Mayorista (Generador y/o Comercializador) con fecha de expedición no mayor a un mes.
- e. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a 30 días, o el documento pertinente de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente.
- f. Registro Único Tributario – RUT, generado con no más de **sesenta (60)** días calendario de anticipación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

- g. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- h. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.
- i. Certificado de antecedentes fiscales vigente del proponente y del representante legal.
- j. Certificado de antecedentes disciplinarios vigente del proponente y del representante legal.
- k. Certificado de medidas correctivas, la entidad verificará que el representante legal, no esté inscrito en el registro nacional de medidas correctivas, de conformidad con el artículo 183 de la ley 1801 de 2016.
- l. Certificado De Consulta Al Registro De Deudores Alimentarios Morosos – REDAM. Se deberá aportar el certificado de consulta REDAM vigente, del representante legal.

La Entidad verificará la información del certificado suministrado.

- m. Se deberá aportar la autorización respectiva para realizar la debida diligencia, conforme al modelo establecido en el **Anexo No. 11**.
- n. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES - **Anexo No. 12**, suscrito por el representante legal del oferente.
- o. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - **Anexo No. 13**, suscrito por el representante legal del oferente.

La omisión de adjuntar en la propuesta la carta de presentación y la garantía de seriedad de la oferta (Literales a y b) serán causales de rechazo de la propuesta por ser requisitos “Insubsanables”. Los demás requisitos son “Subsanables” y en caso de omisión ELECTROHUILA S.A. E.S.P. podrá requerir que se adjunten o solicitar respecto a ellos aclaraciones, complementaciones o correcciones, para lo cual el comité evaluador podrá

otorgar un plazo hasta de cinco (5) días hábiles, para ello mediante envío de comunicación al e-mail reportado por el proponente en la carta de presentación.

14. SITIO Y PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán registrar en el SICEP las ofertas, simultáneamente con la entrega de los requisitos habilitantes, el día establecido para ello en el cronograma enunciado al inicio de estos términos, a las 17:00 horas.

15. RECEPCIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deben remitir los requisitos habilitantes al ASIC. Si bien, según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP, lo concerniente al original de la Garantía de Seriedad de la oferta debe ser enviada por correo certificado a las oficinas de ELECTROHUILA, ubicadas en el kilómetro 1 vía Palermo, Neiva, Huila, a nombre del Ing. Jhonatan Torres Cleves, jefe de la División de Gestión Comercial, siempre que la misma sea firmada a mano alzada y la fecha límite para su recepción será máximo 3 días hábiles después del cierre de ofertas, contados a partir del día siguiente de dicho cierre.

16. SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

ELECTROHUILA podrá solicitar subsanación de requisitos habilitantes directamente a cada oferente (dado el caso) hasta el día estipulado para verificación en el cronograma.

17. PUBLICACIÓN OFERTA DE RESERVA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS.

ELECTROHUILA remitirá al ASIC la oferta reserva, en el día y hora estipulado en el cronograma de estos términos.

18. AUDIENCIA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

ELECTROHUILA S.A. E.S.P., a través del representante legal o su delegado en compañía del comité evaluador en audiencia pública evaluará y dará a conocer los resultados de adjudicación el día mencionado en el cronograma para ello, en el auditorio del complejo ecológico El Bote ubicado en el kilómetro 1 vía a Palermo, instalaciones de **ELECTROHUILA**, y se transmitirá de manera virtual, con base en la circular **CREG 027** del 30 de marzo de 2020. El link de la plataforma de acceso se publicará en el expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

Quien asista a la audiencia debe acreditar la condición en que actúa, bien sea como representante legal o apoderado.

19. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Producto 1 (FNCER):

Para el producto 1, se tienen las siguientes condiciones:

- Se debe ofertar un porcentaje mínimo del 50% para toda la vigencia, a excepción de los años 2027 y 2028 que se debe ofertar mínimo el 10%.
- Sólo podrán ser seleccionadas las ofertas menores al precio de reserva establecido por cada año cuya adjudicación deberá ser para todos los años del producto 1.
- Se debe presentar el mismo precio para un mismo producto en el mismo año, de esta forma se podrán tener diferentes precios por año (no por día) para un mismo producto.
- La(s) oferta(s) cuyo valor por kWh supere el precio de reserva de uno o más años del producto ofertado no será(n) tenida(s) en cuenta para la evaluación del respectivo producto.
- Para todos los años la energía ofrecida deberá seguir la curva relacionada en el Anexo No. 1.

Producto 2 (plano):

Para el producto 2, se tienen las siguientes condiciones:

- Sólo podrán ser seleccionadas las ofertas menores al precio de reserva establecido por cada mes para el año 2026.
- Sólo podrán ser seleccionadas las ofertas menores al precio de reserva establecido por cada año para los años 2027 al 2040.
- Se puede presentar precios diferentes por mes (no por día) para el año 2026.
- Se debe presentar el mismo precio para un mismo producto en el mismo año, de esta forma se podrán tener diferentes precios por año (no por día) para un mismo producto para los años 2027 al 2040.
- Para los meses de enero a diciembre de 2026 la energía ofrecida deberá seguir la curva relacionada en el Anexo No. 2, para el año 2026. Se pueden ofertar porcentajes de energía diferentes por mes.
- Para todos los años la energía ofrecida deberá seguir la curva relacionada en el Anexo No. 2, para los años 2027 a 2040. Sólo se podrá ofertar un mismo porcentaje por año.

Producto 3 (curva):

Para el producto 3, se tienen las siguientes condiciones:

- Sólo podrán ser seleccionadas las ofertas menores al precio de reserva establecido por cada año para los años 2027 al 2040.
- Se debe presentar el mismo precio para un mismo producto en el mismo año, de esta forma se podrán tener diferentes precios por año (no por día) para un mismo producto para los años 2027 al 2040.
- Para todos los años la energía ofrecida deberá seguir la curva relacionada en el Anexo No. 3, para los años 2027 a 2040. Sólo se podrá ofertar un mismo porcentaje por año

Metodología de Adjudicación:

El porcentaje se evaluará como la razón entre la energía ofrecida mensual y/o anual y la energía solicitada mensual y/o anual según sea el caso.

Se tendrán en cuenta para la evaluación solamente las ofertas que tengan precios inferiores o iguales a los de la oferta de reserva. Para el caso del Producto 1 se establecerá un precio reserva diferente para cada año de los evaluados en los productos. Los precios ofertados deberán estar por debajo de su respectivo precio de reserva para iniciar la evaluación. Para el producto 2 se establecerá un precio reserva igual para los meses del año 2026, y un precio reserva diferente para cada año de los años 2027 a 2040 de los evaluados en los productos. Los precios ofertados deberán estar por debajo de su respectivo precio de reserva para iniciar la evaluación.

- **Producto 1**

El producto por ser multianual, el oferente podrá presentar un valor diferente para cada año. En este caso, se calculará el precio ponderado con la energía ofertada y este será el usado para evaluar la oferta, en donde el menor precio ponderado ingresará primero al mecanismo, hasta llenar la energía requerida en caso de menor porcentaje ofrecido por otro oferente hasta lograr el 100%.

- **Productos 2 y 3**

De igual forma para todos los productos los precios ofertados tienen que estar por debajo del precio de oferta reserva definido para cada mes (para el año 2026 **Producto 2**) o año (para los años 2027 a 2040), caso contrario no se tendrá en cuenta la oferta presentada para estos productos, en donde el menor precio ingresará primero al mecanismo, hasta llenar la energía requerida en caso de menor porcentaje ofrecido por otro oferente hasta lograr el 100%. No se tendrán en cuenta las ofertas cuyo precio mensual varíe en un mismo producto y en un mismo año.

ELECTROHUILA no admitirá condiciones especiales de adjudicación, tales como adjudicación total o mínima, u otras que no permitan la evaluación objetiva e integral de los productos a contratar.

20. DECLARATORIA DE DESIERTA

La Electrificadora del Huila S.A.E.S.P. podrá declarar desierta la presente Invitación en los siguientes casos, según la resolución CREG 130 de 2019.

- a. No se presenten propuestas.
- b. Porque ningún oferente haya quedado habilitado.
- c. No existen ofertas que cumplan los requisitos establecidos en el literal anterior.

21. METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES

En caso de presentarse empates en precio, en dos o más ofertas adjudicables, se asignará la energía, a prorrata de la demanda.

22. METODOLOGÍA PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

En caso de existir reclamaciones u objeciones al proceso de evaluación de ofertas, se deben presentar por parte de los oferentes en la audiencia pública (se aceptan de manera verbal) en donde se lleva a cabo la evaluación. ELECTROHUILA analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación.

Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

23. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

En caso de resultar la convocatoria con ofertas adjudicadas, los contratos deben ser suscritos a más tardar en la fecha establecida para ello en el cronograma.

En el evento de que el proponente no suscriba el contrato, Electrohuila S.A. E.S.P. podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar por los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar.

24. REGISTRO DE CONTRATOS

En caso de resultar la convocatoria con ofertas adjudicadas, Electrohuila S.A. E.S.P. solicitará el registro de los contratos ante el ASIC, en los plazos que coincidan posterior a la suscripción, según la resolución CREG 130 de 2019 o demás normas concordantes.

En caso de no poderse cumplir con este plazo por problemas causados por parte del oferente adjudicado (como el retraso en el envío de las plantillas firmadas), se podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar por los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar.

25. GARANTÍA

Por parte del Vendedor

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, el Oferente que resulte favorecido deberá entregar a ELECTROHUILA, dentro de los 7 días hábiles siguientes a la firma del contrato, una garantía de cumplimiento con las mismas especificaciones descritas para la garantía de seriedad de la oferta, por el uno por ciento (1%) del valor estimado del suministro aceptado, que avalará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida del contrato, inclusive, la de cumplir con los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento.

La garantía de cumplimiento (póliza de seguros o garantía bancaria) tendrá una vigencia a partir de la fecha de suscripción del contrato, la duración del mismo y 30 días más. La garantía

podrá emitirse por anualidades y prorrogarse antes de su vencimiento hasta culminar el plazo de ejecución del contrato o el de cualquiera de sus prorrogas, según corresponda. El valor de la prima respectiva, así como la de sus ampliaciones, será cubierto por el VENDEDOR. La garantía deberá estar firmada por el VENDEDOR en calidad de tomador y por la compañía aseguradora, y deberá presentarse con su respectivo comprobante de pago de la prima o certificado expedido por la aseguradora, confirmando que la garantía no expirará por falta de pago y el clausulado contractual de la misma.

En el evento de que la garantía sea emitida por anualidades, deberá aportarse en debida forma la ampliación de las vigencias de la garantía, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de su vencimiento, en todo caso, amparando siempre la cobertura de esta durante toda la vigencia del contrato y los 30 días adicionales.

El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que ELECTROHUILA tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el CONTRATISTA, en cuyos eventos, ELECTROHUILA la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

Indivisibilidad

Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de seguros o garantía de cumplimiento a cargo del VENDEDOR se otorgarán por períodos de mínimo un (1) año y máximo de cinco (5) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato. Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito al COMPRADOR y al VENDEDOR con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la póliza o garantía de cumplimiento, la no renovación. Este aviso no afecta la póliza o garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el VENDEDOR no obtiene una nueva garantía, queda obligado a

garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

Adicionalmente debe constituir, con la firma del contrato, a favor del COMPRADOR un pagaré en blanco con carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como **Anexo No.10** a los presentes pliegos.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte del adjudicado (EL VENDEDOR) a ELECTROHUILA, conforme a lo dispuesto en la minuta de contrato incorporada a los presentes pliegos.

Por parte del comprador

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato que se adjudique, ELECTROHUILA se obliga para con EL VENDEDOR, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, con la firma del contrato, en los términos del modelo incorporado como **Anexo No. 10** a los presente pliegos.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de ELECTROHUILA a EL VENDEDOR conforme a lo dispuesto en la minuta de contrato incorporada al presente pliego de condiciones.

Se aclara que no se aceptarán ofertas con mecanismos de garantías que se desvíen de las solicitadas por ELECTROHUILA S.A E.S.P.

26. IMPUESTOS

Las ofertas que se presenten con motivo de la presente convocatoria deberán incluir los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes legales o del orden territorial a que haya lugar. Es responsabilidad de los oferentes conocer el sector, el mercado y el entorno normativo tributario que impacta directa o indirectamente la propuesta financiera y económica, por lo que deberá tener la claridad de los gravámenes que aplican a su oferta. Electrohuila S.A. E.S.P. no asume por este concepto compromiso o responsabilidad.

Al momento de los pagos se practicarán las retenciones a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido por la Ley, en caso de aplicar.

27. DEBIDA DILIGENCIA

Para el desarrollo del objeto del contrato las partes contratantes deben cumplir las siguientes obligaciones previo a la ejecución de cualquier obligación establecida en el presente contrato, deberán ejercer la debida diligencia para garantizar el cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1474 de 2011, Art. 31 de la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 y al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Publica [PTEP] de Electrohuila S.A. E.S.P. aprobado por la Junta directiva mediante ACUERDO No 09 del 28 DE FEBRERO DE 2025. Por una parte, El contratista se obliga a autorizar a Electrohuila S.A. E.S.P. para que realice la verificación de manera periódica de la información básica de identificación, actividad financiera, de reputación y de antecedentes durante la ejecución del contrato, asimismo, se obliga a suministrar cualquier documentación o información relevante que sea requerida para la validación de su cumplimiento. Y por otra parte Electrohuila S.A. E.S.P. se compromete a realizar todas las verificaciones, análisis y auditorías necesarias para asegurar la legalidad, viabilidad y transparencia de las operaciones derivadas del presente acuerdo. Si como resultado de la debida diligencia se identifiquen riesgos que infrinjan la normatividad vigente y el [PTEP] las partes deberán implementar las acciones correctivas necesarias para reducir dichos riesgos. En caso de que no sea posible mitigarlos, el contrato será suspendido sin que esto genere responsabilidad para la parte que invoque esta causa, salvo que haya existido dolo o negligencia grave.

28. ANEXOS

ANEXO No. 1 CURVA PRODUCTO 1 (2026-2040)

ANEXO No. 2 CURVA PRODUCTO 2 (2026-2040)

ANEXO No. 3 CURVA PRODUCTO 3 (2027-2040)

ANEXO No. 4 CUADRO DE OFERTA PRODUCTO 1 (2026-2040)

ANEXO No. 5 CUADRO DE OFERTA PRODUCTO 2 (2026-2040)

ANEXO No. 6 CUADRO DE OFERTA PRODUCTO 3 (2027-2040)

ANEXO No. 7 CARTA DE PRESENTACIÓN

ANEXO No. 8 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

ANEXO No. 9 MINUTA DE CONTRATO

ANEXO No. 10 PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES

ANEXO No. 11 AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA

ANEXO No. 12 CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

ANEXO No. 13 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

ANEXO No. 7
CARTA DE PRESENTACIÓN

Fecha: _____

Señores
ELECTROHUILA S.A.ESP
Km 1 Vía a Palermo Edf.
Promisión Neiva – Huila,
Colombia

Asunto: Presentación de Oferta para el suministro de energía eléctrica. Periodo: 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2040 - Convocatoria Pública ELECTROHUILA S.A. E.S.P. CP-HLAC2025-002.

De acuerdo con lo estipulado en los pliegos de la Convocatoria Pública ELECTROHUILA S.A. E.S.P. CP-HLAC2025-002 y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicho pliego y en sus anexos y después de haber recibido las aclaraciones solicitadas, presentamos nuestra oferta.

De ser favorecidos nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y a presentar la documentación requerida, dentro de los siete (7) días siguientes a la firma del contrato. En este mismo periodo suscribiremos y entregaremos a ELECTROHUILA S.A. E.S.P, la garantía de cumplimiento por el 1% del valor del contrato y un pagaré en blanco con carta de instrucciones para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, de conformidad con lo establecido en los pliegos de la Convocatoria pública ELECTROHUILA S.A. E.S.P. No. CP-HLAC2025-002.

Ejecutaremos el contrato por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en la propuesta de suministro de energía adjudicada.

Mantendremos válida nuestra oferta durante noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad.

De otra parte, declaramos lo siguiente:

1. Que conozco el Acuerdo 14 de 2025 (Manual de Contratación de Electrohuila S.A. E.S.P) publicado en la página Web de la entidad y los demás fundamentos jurídicos y soportes normativos para el adelanto de esta contratación, lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS CREG, especialmente la Resolución 130 De 2019 expedida por "Por la cual se definen los principios, comportamientos y procedimientos que deben cumplir los comercializadores en la celebración de contratos

de energía destinados al mercado regulado”.

2. Que la información contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz y que no tenemos limitaciones para contratar con ELECTROHUILA S.A. E.S.P. Si una vez se verifique la información, la misma no es satisfactoria para ELECTROHUILA S.A. E.S.P., conforme a las exigencias de los pliegos, entendemos y aceptamos que nuestra oferta sea desestimada.
3. Que la empresa que represento da cumplimiento a toda normatividad vigente sobre los Derechos de la Infancia, en consecuencia, no se cuenta en la nómina con personal menor de edad, con el fin de proteger a los niños y jóvenes de la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual, o para su desarrollo social.
4. Que la empresa que represento ha tomado medidas requeridas mediante las cuales se reconocen y aplican los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, certificamos que la sociedad que represento (i) cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) ha adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del Representante Legal

Dirección completa del Proponente: _____

Teléfono(s) de contacto: _____

Persona de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Firma del Representante Legal

ANEXO No. 8 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

RESUMEN DEL PRODUCTO 1-FNCER	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado.
TIPO DE CARGA	De 07 a 18 horas, todos los días de todos los meses del período a contratar, conforme lo establecido en los pliegos de condiciones a publicar.
VIGENCIA DEL CONTRATO	1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2040
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado
TAMANO DEL CONTRATO	336,000 MWh/año
INDEXADOR	IPP (DANE) agosto de 2025 (versión provisional)
GARANTÍAS	Garantía de seriedad de la oferta, garantía de cumplimiento y pagaré y carta de instrucciones. (Vendedor) Pagaré y carta de instrucciones (Comprador)
OTROS TÉRMINOS	El despacho de los contratos regirá a partir de la fecha señalada por el solicitante con la condición de que la ASIC de aprobación de los respectivos mecanismos de cubrimiento, para poder considerar la fecha solicitada como inicio del contrato

RESUMEN DEL PRODUCTO 2-PLANA	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	24 horas del día, todos los días de todos los meses del periodo a contratar, conforme lo establecido en los pliegos de condiciones a publicar.
VIGENCIA DEL CONTRATO	1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2040
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado
TAMANO DEL CONTRATO	2,247,781 MWh/año
INDEXADOR	IPP (DANE) agosto de 2025 (versión provisional)
GARANTÍAS	Garantía de seriedad de la oferta, garantía de cumplimiento y pagaré y carta de instrucciones. (Vendedor) Pagaré y carta de instrucciones (Comprador)
OTROS TÉRMINOS	El despacho de los contratos regirá a partir de la fecha señalada por el solicitante con la condición de que la ASIC de aprobación de los respectivos mecanismos de cubrimiento, para poder considerar la fecha solicitada como inicio del contrato.

RESUMEN DEL PRODUCTO 3-CURVA	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	24 horas del día, todos los días de todos los meses del periodo a contratar, conforme lo establecido en los pliegos de condiciones a publicar.
VIGENCIA DEL CONTRATO	1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2040
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado
TAMANO DEL CONTRATO	460,229 MWh/año
INDEXADOR	IPP (DANE) agosto de 2025 (versión provisional)
GARANTÍAS	Garantía de seriedad de la oferta, garantía de cumplimiento y pagaré y carta de instrucciones. (Vendedor) Pagaré y carta de instrucciones (Comprador)
OTROS TÉRMINOS	El despacho de los contratos regirá a partir de la fecha señalada por el solicitante con la condición de que la ASIC de aprobación de los respectivos mecanismos de cubrimiento, para poder considerar la fecha solicitada como inicio del contrato.

**ANEXO No. 9
MINUTA DE CONTRATO**

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA No. _____ - 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO.

PERÍODO: ENERO DE 2026 - DICIEMBRE DE 2040

VENDEDOR: _____
NIT: _____

COMPRADOR: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT: 891.180.001-1

TIPO DE CONTRATO: PAGUE LO _____

VALOR: INDETERMINADO

Entre los suscritos _____, mayor de edad vecino de Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, quien obra en su calidad de Gerente General de la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P., quién en adelante se llamará el COMPRADOR, por la otra parte _____ mayor de edad, identificado con la cédula No. _____, en su condición de _____ y Representante Legal de _____, quien en adelante se llamará el VENDEDOR, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRIMERA: OBJETO.-** Por el presente contrato el VENDEDOR se obliga a suministrar al COMPRADOR y éste a recibir de aquel energía eléctrica para destinar al mercado regulado, a cambio de un precio. **SEGUNDA: MODALIDAD Y ALCANCE DEL SUMINISTRO.** - En desarrollo del presente contrato el VENDEDOR se compromete a suministrar energía al COMPRADOR en la modalidad y en la cantidad señalada en el Anexo No. 4 para el contrato tipo "Pague lo _____" enero 2026 – diciembre 2040 en modalidad curva (FNCER), en el Anexo No. 5 para el contrato tipo "Pague lo _____" enero 2026 – diciembre 2040 en modalidad plana, en el anexo No. 6 para el contrato tipo "Pague lo _____" enero 2027 – diciembre 2040 en modalidad curva. **TERCERA: DURACIÓN.** - El contrato tendrá una duración a partir del 01 de enero de 2026 a las 00:00 horas hasta el día 31 de diciembre de 2040 a las 24:00 horas. **CUARTA: VALOR DEL CONTRATO.** - El contrato es de cuantía indeterminada. Este valor sólo será determinado periódicamente durante su ejecución liquidando mensualmente la cantidad de

energía real suministrada de acuerdo al despacho que registre el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC). **QUINTA: PRECIO DEL SUMINISTRO.** - El precio es el indicado Anexo No. _____ para el contrato tipo “Pague lo _____” año 2026 en modalidad curva FNCER, en el anexo No. _____ para el contrato tipo “Pague lo _____” año 2026 - 2040 en modalidad curva y está referido a pesos colombianos de **agosto de 2025**. **SEXTA: FORMULA DEL AJUSTE DEL PRECIO.-** La actualización mensual del precio expresado en la cláusula quinta de este contrato, se hará con base en la variación del Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por el DANE, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste: $P_i = P_o \cdot (IPPI / IPP_o)$, donde: P_o = Precio de la energía en el mes de **agosto de 2025**, P_i = Precio de la energía para el mes (i) de suministro, IPP_o = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por el DANE para el mes de **agosto de 2025 (183,70) (versión provisional)**. $IPPI$ = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por el DANE para el mes (i) de suministro, (versión provisional), con base en la circular CREG 014/2021. **SÉPTIMA: SITIO DE ENTREGA.** - El COMPRADOR recibirá la energía contratada, como la entrega el Sistema Interconectado Nacional, en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación y/o en los nuevos puntos de frontera que surjan con el crecimiento de su mercado o cualquier otro punto del STN que el COMPRADOR defina como resultado de su actividad comercial. **PARÁGRAFO:** Las pérdidas correspondientes en la red de interconexión podrán despacharse como parte de este contrato si está de acuerdo a lo establecido en la regulación actual o en la que exista en el momento de asignación del presente contrato. **OCTAVA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.** - La Facturación y Forma de Pago se hará conforme a lo establecido en el **anexo No. 9A** “Reglamento de Facturación y Forma de Pago”. **NOVENA: INTERESES DE MORA.** - El incumplimiento del COMPRADOR en el pago de la energía en los plazos pactados, generará intereses moratorios a favor del VENDEDOR a la tasa máxima permitida por la ley. **PARÁGRAFO:** no será necesario constituir en mora al COMPRADOR para efectos del pago de los intereses moratorios a favor del VENDEDOR. **DÉCIMA: IMPUESTOS.** - Los tributos que se establezcan con posterioridad a la suscripción del presente contrato, serán cancelados en igual proporción por las partes, salvo que las normas que los regulen señalen expresamente estar a cargo de una de ellas y sus efectos deberán ser aplicados a los precios. Para el caso de contratos de cuantía indeterminada el impuesto de timbre se causará al momento de pago o abono en cuenta que se realice durante la ejecución del contrato a la tarifa vigente a la fecha de suscripción del contrato el contrato o del envío de la comunicación de aceptación. **DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN.** - El presente contrato no podrá ser cedido por alguna de las partes sin expreso consentimiento de la otra. **PARÁGRAFO:** En el evento de presentarse fusión, escisión o transformación de las partes, las mismas aceptan anticipadamente que ceden todos sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a la persona que lo sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de las poseídas por la parte cedente. **DÉCIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** - Para la celebración y ejecución del presente Contrato, las partes declaran que no se encuentran incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley. **DÉCIMA TERCERA: REGISTRO DEL CONTRATO Y EXIGIBILIDAD.** - Una vez suscrito el contrato, el registro del mismo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) será responsabilidad del COMPRADOR de acuerdo con los plazos establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019 y a las demás normas que la complementen, modifiquen, reformen y/o sustituyan. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En caso que al momento del registro del contrato, alguna de las partes no se encuentre a paz y salvo con el SIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente, si el COMPRADOR no registró oportunamente el contrato por motivos propios como demora en la solicitud o si el

motivo es el no envío del formato firmado a tiempo, por parte del VENDEDOR, u otro motivo imputable a alguna de las partes, y dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo quinto de la resolución CREG 006 de 2003 o aquellas resoluciones que la modifiquen o sustituyen, el ASIC retarde la fecha de entrada en Operación Comercial del respectivo contrato más allá de la fecha establecida en la cláusula tercera de este contrato, la parte que ocasiona el retardo cancelará a la parte cumplida a título de pena, una energía igual a la contratada asociada a los días de desplazamiento en la fecha de inicio del contrato liquidada a la diferencia entre el precio de bolsa y los precios indicados en los anexos de precios del presente contrato, debidamente indexados, si el precio de escasez de activación es menor que el precio de bolsa de energía, se utilizará el precio de escasez. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En caso de que esta diferencia sea negativa no se cobrará ningún valor. **PARÁGRAFO TERCERO:** El trámite de registro del contrato en el aplicativo del ASIC será realizado por el COMPRADOR, debidamente coordinado y cumpliendo con la regulación vigente, en todo caso el COMPRADOR deberá garantizar que el contrato sea registrado oportunamente y despachado por el ASIC de acuerdo a los términos del presente contrato. **DÉCIMA CUARTA: GARANTÍAS. - POR PARTE DEL VENDEDOR:** Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, el Oferente que resulte favorecido deberá entregar a ELECTROHUILA, dentro de los 7 días hábiles siguientes a la firma del contrato, una garantía de cumplimiento con las mismas especificaciones descritas para la garantía de seriedad de la oferta, por el uno por ciento (1%) del valor estimado del suministro aceptado, que avalará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida del contrato, inclusive, la de cumplir con los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento. La garantía de cumplimiento (póliza de seguros o garantía bancaria) tendrá una vigencia a partir de la fecha de suscripción del contrato, la duración del mismo y 30 días más. La garantía podrá emitirse por anualidades y prorrogarse antes de su vencimiento hasta culminar el plazo de ejecución del contrato o el de cualquiera de sus prorrogas, según corresponda. El valor de la prima respectiva, así como la de sus ampliaciones, será cubierto por el VENDEDOR. La garantía deberá estar firmada por el VENDEDOR en calidad de tomador y por la compañía aseguradora, y deberá presentarse con su respectivo comprobante de pago de la prima o certificado expedido por la aseguradora, confirmando que la póliza no expirará por falta de pago y el clausulado contractual de la misma. En el evento de que la póliza o la garantía bancaria sea emitida por anualidades, deberá aportarse en debida forma la ampliación de las vigencias de la garantía, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de su vencimiento, en todo caso, amparando siempre la cobertura de esta durante toda la vigencia del contrato y los 30 días adicionales. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que el COMPRADOR tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el VENDEDOR, en cuyos eventos, el COMPRADOR la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. **PARÁGRAFO PRIMERO: Indivisibilidad.** - Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de seguros o garantía de cumplimiento a cargo del VENDEDOR se otorgarán por períodos de mínimo un (1) año y máximo de cinco (5) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato. Si el garante de una etapa del contrato o un periodo contractual decide no continuar garantizando la etapa del contrato o periodo contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito al COMPRADOR y al VENDEDOR con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la póliza o garantía de cumplimiento, la no renovación. Este aviso no afecta la póliza o garantía de la etapa contractual o periodo contractual

en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y EL VENDEDOR no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Adicionalmente el VENDEDOR debe constituir a favor del COMPRADOR un **pagaré en blanco con carta de instrucciones**, en los términos del modelo incorporado como **Anexo No. 10** de los pliegos de la convocatoria. **POR PARTE DEL COMPRADOR:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato, el COMPRADOR, se obliga para con el VENDEDOR, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones. **DÉCIMA QUINTA: CAUSALES DE SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** - cualquiera de las partes podrá suspender el contrato o terminarlo unilateralmente previa comunicación escrita a la otra parte, ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales: **a)** Si el COMPRADOR incumple el pago en los plazos pactados de dos (2) facturas consecutivas o no sin perjuicio de que el VENDEDOR inicie el proceso de limitación de suministro. **b)** El incumplimiento del VENDEDOR en la entrega de la energía contratada. No constituye incumplimiento, y por tanto no da lugar a la suspensión o terminación del contrato, las restricciones en el suministro por racionamiento de energía y potencia, decretadas a nivel nacional, o por limitaciones en las redes de transmisión. **c)** La cesión del contrato sin el consentimiento previo y escrito, por cualquiera de las partes. **d)** el retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y el incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido. **e)** Cuando cualquiera de las partes entre en los programas de limitación de suministro. **f)** Cuando cualquiera de las partes, sus accionistas, asociados o socios con participación superior a 5% sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, sean incluidos en las listas internacionales vinculantes para el Estado Colombiano de conformidad con el derecho internacional (listas de la Organización de Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control). **g)** En el evento que el COMPRADOR no constituya o no actualice o ajuste la garantía de pago en las cuantías, vigencias y plazos que le hayan sido solicitados por el VENDEDOR si aplica. **i)** Las partes se comprometen a cumplir con la capacidad de respaldo para operaciones en el MEM, en el evento que no se cumpla con lo señalado en la Resolución 156 de 2012 y las que las modifiquen o sustituyan, la parte cumplida podrá dar por terminada la Relación Jurídica y hacer efectiva la cláusula penal. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para efectos de dar aplicación a la terminación unilateral del contrato en los términos establecidos en la presente cláusula, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, y la parte cumplida ejercerá su derecho al pago estipulado en la cláusula Décima séptima – Cláusula Penal Pecuniaria del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La prórroga por un periodo consecutivo mayor a treinta (30) días calendario de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito dará lugar a la terminación del contrato. **DÉCIMA SEXTA: SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL DESPACHO ANTE EL ASIC.-** En el evento de terminación unilateral del contrato por alguna de las causales señaladas en la cláusula anterior, la parte afectada informará inmediatamente al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y queda facultada para solicitarle la suspensión o terminación del despacho del contrato. **DÉCIMA SÉPTIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.** - En caso de resolución o terminación del contrato por incumplimiento grave o de incumplimiento definitivo del mismo, la parte incumplida pagará a la otra, a título de cláusula penal una suma igual al 10% del valor estimado que falte por ejecutarse del contrato valorado con la tarifa respectiva, como estimación anticipada de los perjuicios. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La parte afectada podrá cobrar los perjuicios causados en lo que exceda de la cláusula penal. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las partes renuncian expresamente a cualquier reclamo para que se haga exigible en su contra la cláusula penal, así como renuncian expresamente a ser reconvenidas judicialmente o requeridas por escrito para ser constituidas en mora

para hacer exigible la cláusula penal. **DÉCIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR - CASO FORTUITO.-** De presentarse un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, las partes quedarán relevadas del cumplimiento de sus obligaciones, debiendo la parte afectada dar aviso a la otra, dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la parte afectada entregará a la otra parte todos los detalles del hecho que la/lo constituye, así como la documentación certificada que dicha parte pueda requerir. **DÉCIMA NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.-** Las diferencias o discrepancias que se presenten con ocasión del presente Contrato serán dirimidas por la justicia ordinaria, sin perjuicio que las partes en común acuerdo decidan, acudir a alguno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. **VIGÉSIMA: DOMICILIO.-** Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Neiva. **VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.-** El contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución debe estar registrado ante el ASIC y suscritas las garantías mencionadas en la cláusula Décima Cuarta. **VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.-** Las partes se comprometen a liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación **PARÁGRAFO.-** En el evento que el ASIC llegare a rectificar la liquidación de las transacciones comerciales del mercado mayorista que impliquen una nueva factura de energía con posterioridad a la fecha de suscripción del acta de liquidación, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso. **VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA.-** Electrohuila S.A. E.S.P. ejercerá la supervisión del presente contrato a través del jefe de la División Gestión Comercial quien estará facultado para liquidar el contrato. **VIGÉSIMA CUARTA.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.-** Todas las notificaciones y resoluciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán remitidas por las partes así: **VENDEDOR** _____, Teléfono _____, email: _____, **COMPRADOR:** Jefe de División Gestión Comercial, e mail: jhonatan.torresc@electrohuila.co o javier.penarandav@electrohuila.co, **ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.,** Kilómetro 1 vía a Palermo, Neiva (Huila), teléfonos: 8664600 Ext. 1320/1325. **VIGÉSIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.-** Las partes convienen en obtener, de manera recíproca, autorización por escrito antes de hacer avisos publicitarios, sobre las actividades desarrolladas por ellas en relación con el contrato. De igual manera, las partes deberán exigir de sus empleados, el cumplimiento de este requisito. Las partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del contrato (excepto la inscripción del presente contrato ante el ASIC, y el cumplimiento de la reglamentación vigente expedida en la CREG), de cualquier información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por razón de la ejecución del Contrato, o que le sea revelada por la otra parte, así como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de la otra parte. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre tales informaciones. En términos generales el presente contrato goza de confidencialidad. **VIGÉSIMA SEXTA: ORIGEN DE INGRESOS.-** LAS PARTES declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se comprometen a no utilizarse entre sí o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar a cada una de Las PARTES la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas de riesgo delictivo administradas por Naciones, Organizaciones o entidades nacionales o internacionales, las cuales podrán ser consultadas por Las PARTES, así como la vinculación en indagación preliminar o investigación, por un eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior. **VIGÉSIMA SÉPTIMA: ANTICORRUPCIÓN.-** Las PARTES se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales y/o internacionales, Convenciones, Tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente

las leyes: (i) Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anti Corrupción de Colombia; (ii) Ley 1778 de 2016 sobre Responsabilidad Administrativa por Soborno Transnacional y las normas que la reglamenten, adicionen o sustituyan; (iii) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su nombre en Inglés), (iv) Ley canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en Inglés), y (v) Ley británica Anti soborno (UKBA por su nombre en Inglés). Las PARTES acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del Negocio Jurídico ni éstas, ni contratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad. Así mismo, Las PARTES y quienes actúen en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del Negocio Jurídico. **VIGÉSIMA OCTAVA: CONFLICTO DE INTERÉS.** - El COMPRADOR declara bajo la gravedad del juramento que, ni él, ni sus subcontratistas, empleados, directivos o administradores están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés con respecto de el VENDEDOR, sus accionistas, directivos o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que el COMPRADOR, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o a alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de el VENDEDOR, y su interés personal o el de tercera persona. **VIGÉSIMA NOVENA: RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.** Es obligación de LAS PARTES, conocer, observar y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la ejecución del presente Contrato. LAS PARTES recibirán, registrarán e investigarán administrativa o disciplinariamente cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del presente contrato y comunicarán tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación. **TRIGÉSIMA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.** Con la suscripción del presente Contrato, ambas partes manifiestan su autorización para realizar el tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, con el fin de garantizar el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir la información que sea almacenada en bases de datos, ambas partes autorizan realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el presente Contrato. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión.

Para constancia, se firma en Neiva el día _____ del mes de _____ de 2025.

VENDEDOR

COMPRADOR

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
Gerente General

ANEXO No. 9A REGLAMENTO DE FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El COMPRADOR pagará el valor de la energía suministrada en pesos colombianos, en los términos del presente contrato, así:

El COMPRADOR efectuará el pago a los treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, si es día hábil, de lo contrario lo hará el día hábil inmediatamente anterior, conforme al precio estipulado en la cláusula octava de este contrato.

El COMPRADOR al momento del pago de las respectivas facturas practicará los descuentos acordados que rijan en esa fecha, si ellos existieran por acuerdo de las partes.

El pago de las facturas emitidas deberá realizarse mediante consignación o transferencia electrónica en la cuenta de AHORROS o CORRIENTE que el VENDEDOR reporte al COMPRADOR oportunamente y que tenga habilitada para estos pagos, la cual deberá informar previamente al COMPRADOR.

El pago respectivo, deberá realizarse dentro del horario bancario establecido por la entidad financiera elegida por el COMPRADOR. Lo anterior, teniendo en cuenta que el pago deberá estar acreditado en la cuenta del VENDEDOR el día pactado.

El COMPRADOR, deberá enviar el comprobante de la consignación o transferencia a los correos electrónicos registrados por el VENDEDOR en el presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1653 del Código Civil, los pagos que realice el COMPRADOR se imputarán en primer lugar a los intereses de mora y corrientes y luego al capital de las deudas, de mayor antigüedad”.

1. FACTURACIÓN

El VENDEDOR facturará mensualmente el total de la energía que haya sido suministrada y/o puesta a disposición del COMPRADOR en el sitio de entrega (de acuerdo a la liquidación del administrador del mercado), en medio electrónico (facturación electrónica), de acuerdo con los precios de los **anexos** _____ debidamente indexados. Dicha factura será enviada por el VENDEDOR al COMPRADOR por correo electrónico dentro de los doce (12) días hábiles siguientes al mes de consumo y deberá pagarse a más tardar a los 30 días calendario del mes siguiente al mes de consumo, en caso de no ser hábil el pago se trasladará al anterior día hábil. En caso de que el VENDEDOR no tenga la obligación de facturar electrónicamente, La(s) factura(s) (o sus modificaciones) debe(n) ser enviada(s) al COMPRADOR en original y copia, por correo certificado y vía correo electrónico, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de recibo del original por el COMPRADOR, cuando sea enviada por correo certificado, la recepción de las facturas vía correo electrónico es aceptable para efectos de adelantar la revisión y

aprobación de las mismas, siendo necesario recibir el documento original para el pago de las sumas adeudadas.

1.1 Desplazamiento: Cuando el VENDEDOR no entregue la factura dentro del término señalado, por cada día transcurrido a partir de dicho término y hasta la fecha de envío de la factura por correo electrónico, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago.

1.2 Aceptación de la Factura: La factura electrónica, se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el COMPRADOR, conforme lo establecido en la legislación vigente.

1.3 Notas de Ajuste:

1.3.1 Por errores en la facturación. De presentarse cualquier tipo de error en la factura electrónica, éste deberá ser corregido mediante la emisión de una Nota de Ajuste (crédito o débito, según el caso) que será enviada al COMPRADOR.

1.3.2 Aplicación y Vencimiento de las Notas de ajuste: La aplicación o vencimiento de las Notas de Ajuste, tendrá el siguiente tratamiento:

Si las Notas de Ajuste se presentan por EL VENDEDOR durante la primera quincena del mes de emisión de la factura original, éstas vencerán en la misma fecha de vencimiento de dicha factura. De presentarse en la segunda quincena del mes de emisión de la factura original o en fecha posterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de su presentación.

En ningún caso la fecha de vencimiento de las Notas de Ajuste será anterior a la fecha de la factura original que modifica.

1.3.3 Aceptación de la Nota de Ajuste: La Nota de Ajuste se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el COMPRADOR, conforme lo establecido en la legislación vigente.

1.3.4. Actualización: Si la fecha de vencimiento de la Nota de Ajuste es diferente a la fecha de vencimiento estipulada en la factura original que modifica, el COMPRADOR, para el caso de la Nota Débito, o el VENDEDOR, para el caso de la Nota Crédito, reconocerá a la otra parte una tasa de actualización equivalente al IBR Mensual correspondiente al mes anterior a la fecha de elaboración de la Nota de Ajuste, tomando una base anual de 365 días. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura original que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la Nota de Ajuste correspondiente (crédito o débito).

VENDEDOR

COMPRADOR

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

**ANEXO No. 10
PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES**

PAGARÉ No. ____ - 202X

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA No. ____ - 202X

NIT _____

NIT _____

_____, sociedad con NIT _____, con domicilio en la ciudad de _____, en cuyo nombre y representación legal actúa el señor _____, ciudadano mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. _____

_____ de _____, en su carácter de _____ de _____ la _____

_____, la cual en adelante se llamará **DEUDOR**, declaro: **PRIMERO.- Objeto:** Que en virtud del presente título valor, el **DEUDOR** pagará incondicionalmente a la orden de _____, con NIT _____ o a quien represente sus derechos en sus oficinas de la ciudad de _____, el día _____ del mes _____ del año _____, la suma de _____

_____ (\$ _____) moneda legal, por concepto de capital, más los intereses corrientes conforme a certificación de la superintendencia financiera y moratorios a la tasa máxima legal permitida hasta que se realice el pago de la obligación, valor este que corresponden a la cuantificación del incumplimiento por parte de de las obligaciones derivadas de la ejecución del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No. _____. **SEGUNDA- Gastos.** EL **DEUDOR** asume la totalidad de los gastos que ocasione la ejecución y desarrollo de este pagaré,

Para constancia se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

EL DEUDOR

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. ____ - 202X
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA No. ____ - 202X

 NIT _____
 NIT _____

_____, con NIT _____ autorizamos a _____ con NIT _____, representada legalmente por el Sr. _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ de _____, autoriza a la sociedad _____ con NIT _____ para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el **Pagaré No. _____** adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones incumplidas derivadas del **Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No. _____**, a elección de _____, más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de _____, se generen.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, _____, deberá pagar a _____, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que exceda dichos límites.
3. Los espacios en blanco se llenarán cuando la _____ no cumpla con sus obligaciones derivadas del **Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No. _____**, y a favor de _____.
4. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que _____ consignent, posterior al incumplimiento por nuestra parte de las obligaciones adeudadas.
5. La _____ asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré, ya sea que se haga por vía judicial o extrajudicial.

Firmado en _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

ANEXO 11**AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA****Entidad Contratante: Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.**

Dirección: Complejo ecológico El Bote – Km 1 vía Palermo

Ciudad: Palermo

Fecha del diligenciamiento: ____/____/____**ASUNTO:** Autorización para la Ejecución del Proceso de Debida Diligencia

El (la) suscrito(a) _____ identificado con C.C./ C.E./ P.P No. _____ expedida el _____, en mi calidad de representante legal del futuro **Contratista**, mediante el presente documento autorizo expresamente a **nombre de ELECTROHUILA S.A. E.S.P.** para llevar a cabo el proceso de debida diligencia, conforme a los procedimientos internos y según lo ordenado por la Ley 1474 de 2011, Art. 31 de la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 y al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública [PTEP] de Electrohuila S.A. E.S.P. aprobado por la Junta directiva mediante ACUERDO N° 09 del 28 DE FEBRERO DE 2025.

Esta autorización incluye, pero no se limita a, la verificación de información financiera, legal, operativa, reputacional y cualquier otro aspecto relevante para la evaluación del cumplimiento y transparencia en la ejecución contractual. Para tal efecto, autorizo el acceso y revisión de los documentos y registros pertinentes, así como la consulta de bases de datos públicas o privadas, en la medida en que ello sea necesario y permitido por la ley.

Declaro que la información suministrada en el marco de este proceso es veraz, completa y actualizada, y me comprometo a facilitar cualquier documentación adicional que sea requerido.

Como muestra de mi conformidad, firmo la presente autorización.

Atentamente,

Nombre del proponente: _____**Nombre de quien firma:** _____**Cargo:****Correo Electrónico:****Teléfono:****Firma:** _____

ANEXO 12

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El suscrito declara que conozco las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, así como las sanciones establecidas por trasgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7° y 52 y los efectos legales consagrados en el numeral 1° del artículo 44 del Estatuto Contractual. Por lo cual, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Dado en la ciudad de _____, a los _____ días, del mes _____, de 20__

Firma _____

Nombre: _____

Nombre oferente: _____

Identificación No. _____

ANEXO 13
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

Señores

[Nombre de la Entidad]

Proceso de Contratación [Insertar información]

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la ELECTROHUILA S.A. E.S.P. para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]